

개 선

제 목 ♣♣♣ 임원 상여금 지급규정 미수립

관 계 부 서 □□□□□□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□□□□□

내 용

1. 업무 개요

공사는 ☆☆ ✕✕사업 추진을 위해 ○○○○와 합작법인 ■■■■■■■■■■■■
(이하 “♣♣♣”라 한다)을 설립하여 사업을 추진하고 있으며, □□□□□□□□□□는
공사 자회사인 ♣♣♣의 운영에 관한 관리·감독 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

♣♣♣는 「법인세법 시행령」 제43조(상여금 등의 손금불산입)¹⁾에 따라 정관·
주주총회 또는 이사회²⁾의 결의에 의하여 임원 상여금 지급규정을 제정하여야
한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□□□□□□□□□는 ♣♣♣가 정관·주주총회 또는 이사회²⁾의 결의

1) 「법인세법 시행령」 제43조제2항 : 법인이 임원에게 지급하는 상여금 중 정관·주주총회 또는 이사회²⁾의 결의에 의하여 결정된
급여 지급기준에 의하여 지급하는 금액을 초과하여 지급한 경우 그 초과금액은 이를 손금에 산입하지 아니함
2) ♣♣♣는 임원으로 대표이사과 부사장을 두고 있음

로써 임원 상여금에 대한 지급규정을 제정해 두고 있지 않아 법인 설립 이후 2020년부터 지급되는 임원 상여금이 손금불산입³⁾ 되어 법인세 등이 추가 추징될 우려가 있는데도 이를 개선하도록 조치하지 않았다.

관계부서 의견 □□□□□□□□□는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □□□□□□□□□장은 정관·주주총회 또는 이사회 결의로써 임원 상여금 지급규정을 제정하도록 ♣♣♣에 요구하시기 바랍니다. (개선)

3) 손금불산입 : 기업회계에서는 비용으로 인정되어도 세법에 따른 세무회계에서는 손금으로 비용처리하지 않는 세무조정 방법